RECURSO ESPECIAL Nº 2258005 - AL(2026/0043982-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MAIOR GRAVIDADE E INSTRUMENTALIDADE DA CONDUTA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REVISÃO PELO STJ APENAS EM CASO DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE *BIS IN IDEM*. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Recurso especial improvido.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JAILSON SILVA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS no julgamento da Apelação Criminal n. 0700375-87.2025.8.02.0054 (fls. 321/330).

No recurso especial (fls. 336/342), o recorrente sustenta violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a fração de redução da minorante do tráfico privilegiado foi fixada no patamar mínimo sem fundamentação idônea, pleiteando sua aplicação no grau máximo de 2/3.

Apresentadas contrarrazões (fls. 350/354).

O recurso foi admitido na origem (fls. 357/358).

O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 371/372).

Documento eletrônico VDA55739842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 21:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b17f63-7f8b-4f7e-8cde-5b657396eb8b

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Cabe definir se o *quantum* de redução da pena, fixado em 1/6 com base nas circunstâncias do caso concreto, está em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O acórdão recorrido assim decidiu (fls. 326/327 – grifo nosso):

> A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais e, sobretudo, reclama que eventual afastamento esteja amparado em fundamentação concreta, não se admitindo presunções genéricas ou ilações dissociadas de elementos seguros do caso.
> [...]
> Quanto à fração, entretanto, **não se mostra adequada a redução máxima, pois o contexto concreto – droga fracionada, presença de apetrechos (balança e embalagens), rádio comunicador e arma municiada ocultada – denota cenário de maior gravidade e instrumentalidade**. Assim, aplico a minorante na fração de 1/6 (um sexto), preservando a proporcionalidade entre culpabilidade concreta e resposta penal.

No caso, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para a incidência da minorante, modulando, contudo, a fração de redução no patamar mínimo de 1/6, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

A análise das circunstâncias do caso concreto – notadamente a droga fracionada, a presença de balança de precisão, embalagens, radiocomunicador, bem como arma de fogo municiada – revela cenário de maior instrumentalidade da atividade delitiva, justificando a fixação da fração de diminuição em patamar inferior ao máximo legal.

Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e as circunstâncias do delito, aliadas à presença de instrumentos típicos da traficância, constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AREsp n. 2.502.154/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 4/12/2024).

A definição do índice de redução insere-se na esfera de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão por esta Corte apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC n. 818.291/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/8/2023; e AgRg no HC n. 794.445/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/8/2023.

Documento eletrônico VDA55739842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 21:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b17f63-7f8b-4f7e-8cde-5b657396eb8b

Ademais, não prospera a alegação de *bis in idem.*

A configuração de *bis in idem* pressupõe a utilização do mesmo fundamento para, simultaneamente, majorar a pena-base e reduzir o benefício legal, o que não se verifica no caso.

Isso porque há distinção entre a utilização de elementos fáticos para caracterização do crime de tráfico e sua valoração para fins de aferição da intensidade do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

De fato, circunstâncias como a posse de balança de precisão e a forma de acondicionamento da droga podem ser consideradas, de um lado, para evidenciar a prática do tráfico e, de outro, para aferir o grau de dedicação a atividades criminosas ou a maior reprovabilidade da conduta, legitimando a modulação da fração de redução.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte admite a valoração desses elementos em momentos distintos da dosimetria, desde que com finalidades diversas, não havendo falar em dupla punição pelo mesmo fato (AgRg no AREsp n. 2.139.803/MG, Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 2/5/2023; e AgRg no HC n. 888.851/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 24/2/2025).

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que não há alteração substancial do montante da reprimenda capaz de justificar a modificação do regime anteriormente fixado, razão pela qual deve ser mantido o regime semiaberto, em observância aos critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Diante desse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para a fixação da minorante no patamar mínimo, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte Superior.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 08 de abril de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA55739842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 21:40:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: d7b17f63-7f8b-4f7e-8cde-5b657396eb8b